

1008711-41.2019.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... além de cobertura de incêndio, roubo e furto. Após o término da vigência do contrato de um ano, ao invés de ser renovado nos exatos termos inicialmente contratos, a requerida reduziu o pacote de serviços oferecidos, tendo passado a expedir boletos para pagamento no valor de R\$29,90, passando a oferecer o plano "rastreador regional RF". Entretanto, a autora alega que, no contrato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008711-41.2019.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008711-41.2019.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Daiana Gomes Andrade

Requerido:

Ituran Serviços Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

VISTOS

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem preliminares que revelem a carência das condições da ação e dos singelos pressupostos processuais, abrandados pela ótica exposta no disposto nos artigos 2º, 13, 14 e parágrafos, todos da Lei 9.099/95, com maior celeridade, concentração, economicidade e informalidade.

O pedido comporta julgamento imediato, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

De início, concedo à autora o benefício da gratuidade da Justiça, tendo vista demonstrativo de pagamento de fl.134.

Trata-se de ação em que a parte autora, alegando falha na prestação de serviço contratado, por parte da ré, por isso pretende sua condenação à restituição integral das mensalidades pagas por toda vigência do seu contrato e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados. Alega a autora que, em maio de 2017, contratou com a ré, o produto "Ituran com Seguro" para proteção de seu veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, 2012, placa EYW-6209, chassi nº 9BD195152C0203858,

pelo qual, mediante o pagamento da mensalidade no valor de R\$91,90, teria garantia de assistência 24 horas para monitoramento, além de cobertura de incêndio, roubo e furto. Após o término da vigência do contrato de um ano, ao invés de ser renovado nos exatos termos inicialmente contratuais, a requerida reduziu o pacote de serviços oferecidos, tendo passado a expedir boletos para pagamento no valor de R\$29,90, passando a oferecer o plano "rastreador regional RF". Entretanto, a autora alega que, no contrato, estava estabelecido que na renovação deveriam ser mantidas as mesmas coberturas contratadas anteriormente. Ocorre que, antes que a divergência pudesse ser corrigida, o veículo foi furtado, sem que o sistema de alarme e monitoramento tenha permitido sua recuperação. Por fim, a autora pleiteia a restituição de valores pagos de R\$ 1.371,90, devidamente corrigidos, que correspondem ao pagamento de prestações mensais de R\$ 91,90 junho/2017 à junho/2018, totalizando o valor de R\$ 1.102,80. E de prestações mensais de R\$ 29,90 de julho/2018 à março/2019, totalizando o valor de R\$ 269,10. A autora pede ainda a indenização por danos materiais, referentes ao valor do veículo furtado R\$ 21.514,00 (vinte e um mil quinhentos e quatorze reais) e danos morais. Em sua defesa, a requerida sustenta não ser seguradora, respondendo tão somente por obrigação de meio e não de resultado.

Pois bem. Incontroversa a contratação de comodato de aparelho rastreador e prestação de monitoramento e rastreamento de veículo entre as partes, conforme contrato às fls. 21/23. Os pagamentos das mensalidades do serviço também foram provados pela autora.

Dessa forma, é inegável que o serviço contratado pela autora não equivale ao contrato de seguro, já que os termos contratuais esclarecem suficientemente que, na hipótese de sinistro sem recuperação do bem, a ré devolveria apenas o valor pago no contrato. Não há, portanto, qualquer cláusula compromissória quanto ao pagamento do valor do bem sinistrado.

Nesse sentido, o item 1.2. do contrato (fl.94): "As partes declaram e reconhecem que a presente contratação não representa um contrato de seguro, envolvendo exclusivamente a prestação dos serviços subjacentes a uma prestação de meio e não de resultado por parte da contratada, garantindo a Contratada única e tão somente o objeto acima detalhado, qual seja, a prestação de serviço de monitoramento, rastreamento e localização de Veículo, observados os termos e condições acordados neste instrumento".

Do mesmo modo o item 6.1.1. do contrato (fl.96) dispõe que: "As partes concordam que o vínculo ora estabelecido entra a Contratada e o Contratante não constitui e não representa, em hipótese alguma, um contrato de seguro, com previsto nas Cláusulas 1.2 e 1.3 acima, não havendo e/ou não implicando em qualquer cobertura, de qualquer natureza, para o Contratante, Usuários, Condutores, Veículo e/ou terceiros."

Ressalta-se que, no caso em testilha, não houve alegação de falha nos equipamentos de rastreamento, ocorrência de área de sombra ou qualquer outra impossibilidade de localização do bem. Logo, pelo teor das cláusulas, resta bastante claro que se trata de obrigação de meio, não de resultado, não havendo qualquer oferta de garantia de localização do bem móvel sinistrado, até porque, se houvesse, seria promessa ilusória.

Desta forma, conclui-se que a autora optou livremente pela modalidade contratual de localização e monitoramento de veículo, ciente dos direitos e deveres e conhecendo os termos do contrato, de modo que não pode, em ato contraditório, pleitear o recebimento daquilo que não foi contratado, como em um contrato de seguro. Nesse sentido, julgado desse Tribunal:

Prestação de serviços. Ação de indenização. Sistema de localização e monitoramento de veículo. Autor que teve sua motocicleta roubada. Alegação de propaganda enganosa e falha no cumprimento contratual de monitoramento. Sentença de improcedência em face da seguradora e parcial procedência em relação à empresa de monitoramento. Relação de consumo. Contrato com obrigação de meio e não de resultado. Cláusulas contratuais que informam sobre as limitações do serviço, inclusive com observação sobre a contratação de seguro. Ausência de demonstração de prestação de serviço inadequado de monitoramento objeto da contratação. Relatório de monitoramento

apresentado. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor. O contrato de prestação de serviços de monitoramento e localização em caso de furto ou roubo contém obrigação de meio e não de resultado e a pretensão é fundada na publicidade enganosa e falha de monitoramento. Contudo, o contrato é bastante claro acerca das diversas limitações, sem garantia de eficácia absoluta, não se aferindo abusividade, bem como há destaque para a não dispensa do seguro e não há cláusula indenizatória. Por outro lado, a ré apresentou relatório de pronta resposta, sendo observado que o serviço foi prestado, mas o bem não foi localizado, não demonstrando o autor a alegada falha. (TJSP; Apelação Cível 1003425-98.2018.8.26.0127; Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/03/2019).

Logo, a ré merece ser condenada ao pagamento apenas dos valores que foram pagos pela autora, conforme previsão do item 2.5 . do contrato de prestação de serviços de localização e monitoramento de veículos (fl.95), que estabelece que “no caso de não recuperação, após 30 dias, do Veículo (Apenas Veículo de Passeio) que, comprovadamente tenha sido roubado ou furtado, a Contratada compromete-se a devolver ao Contratante os valores pagos à Contratada em função do presente contrato”.

Não cabe no caso, a indenização referente ao valor do veículo, tendo em vista, que não se trata de contrato de seguro.

Também não cabe dano moral no caso, já que ausente qualquer dano à personalidade da autora. Nesse sentido, jurisprudência do TJSP:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO EM TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que a obrigação assumida pela ré, de realizar buscas e rastreamento, seja de meio e não de resultado, não há como deixar de reconhecer que ela se responsabilizou, de forma expressa, pelo pagamento de “multa” em caso de integral cumprimento, pelo contratante, de todas as obrigações previstas no contrato. 2. Tem-se que o demandante fez lavrar Boletim de Ocorrência Policial e comunicou à demandada a ocorrência do furto tão logo percebeu que a motocicleta não estava no local em que a havia estacionado, conforme Boletim de Ocorrência Policial e documentos apresentados. 3. Não há indícios de que o autor constantemente estacionava em via pública. Outrossim, esse fato, por si só, não é suficiente para justificar a negativa do pagamento. Não é razoável exigir que um veículo jamais seja estacionado em via pública e, de qualquer modo, esse episódio, por si só, não justifica a afirmação de má-fé por parte do demandante, não sendo suficiente para afastar a presunção que milita em favor dele. 4. O descumprimento do contrato pela demandada não é suficiente para determinar o reconhecimento da existência de dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível. Além disso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. (TJSP – Ao. 1020065-57.2021.8.26.0068 - 31ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antônio Rigolin –J. 23/0902022)

Dessa forma, não procede o pleito de reparação por dano moral formulado pela autora, já que a resistência da demandada ao cumprimento do contrato não é suficiente para provocar tal consequência, até porque a sua conduta nada mais constituiu do que o exercício de um direito. Cabe recordar que o dano moral diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade. A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em testilha, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado “in re ipsa”, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu a autora. Com o devido respeito, a descrição feita na

petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral. Nesses termos, a jurisprudência do egrégio STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ, relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, unânime, DJe 19.12.2011). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4ª T. Rel. Minª MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.)

Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte:

"APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. Ação que visa ao recebimento de multa contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Apelo do autor. Dano moral. Afastamento. Mero descumprimento contratual e mero aborrecimento em relações de consumo não bastam para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Autor que não apontou nenhuma conduta ilícita praticada pela ré apta a ofender a sua honra, imagem e os seus direitos de personalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO."(Ap. 1012344-43.2021.8.26.0007 25ª Câm. Dir. Priv. Rel. Desª. CARMEN LUCIA DA SILVA J. 29.04.2022.)

Portanto, o dano moral, no caso, não é presumido, devendo ser provado que a autora tenha realmente vivido uma situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do CPC).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguido o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré, ITURAN SERVIÇOS LTDA, ao pagamento do valor de R\$ 1.371,90 à autora, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data em que deveria ter sido realizada a devolução dos valores à autora (30 dias após o roubo do veículo). Improcedentes os demais pedidos.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual. O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau. Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador). Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5

(cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>.

P.I.C

Suzano, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA